

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 143/2535

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด

โจทก์

นายสวองหรือหวอง ตาลสุข

ผู้ร้อง

นายผดุงเดช สร้อยอินทร์

จำเลย

นายสวองหรือหวอง ตาลสุข ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์, จำเลย ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 96 แผ่นที่ 2,97)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 831 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านไม้ชั้นเดียว เลขที่ 30 กับบ้านไม้ชั้นเดียวเลขที่ 136/1 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินกับบ้านไม้ชั้นเดียวเลขที่ 30 เป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดทั้งสองรายการ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำเลยถึงแก่กรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้นางประยูรสร้อยอินทร์ เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยตามคำร้อง (อันดับ 90 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94,93)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าคำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่าผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาท ระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 62,74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้อง ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้อง ไว้ในระหว่างฎีกา

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ